CONTRATO CESIÓN DE AHORROS

Entre

PEDRO MARIA SIERRA BENAYAS

y

NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA S.L.

[•]

En Madrid, a 2026-03-31

REUNIDOS De una parte, el "**Cedente**", con domicilio en Calle de Vicente Aleixandre, nº 13 28702 San Sebastián de y N.I.F. 07747233M, representada por PEDRO MARIA SIERRA BENAYAS (en adelante, el Cedente).

De otra parte, **NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA S.L.**, con domicilio en Eduardo Ibarra 2, Oficina 1 Planta 1ª, 50009, Zaragoza, España y N.I.F. B99301822, y debidamente representada por David Miras Salamanca (en adelante, el "Cesionario").

Cedente y Cesionario, conjuntamente las Partes.

EXPONEN (i) Que el marco aplicable es el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, la Orden TED/815/2023, de 18 de julio, y la Directiva 2012/27/UE, y sus normas de desarrollo o sustitución (el Marco CAE). (ii) Que el Cedente ha realizado o realizará una actuación de eficiencia energética generadora de ahorros de energía (la Actuación), descrita en el Anexo I.(iii) Que el Cedente desea ceder y el Cesionario adquirir los ahorros de energía derivados de la Actuación para su eventual conversión en Certificados de Ahorro Energético (CAE), en los términos del presente Contrato.

CLÁUSULAS

1. OBJETO Y CESIÓN

1.1 El Cedente cede en exclusiva al Cesionario, y éste adquiere, la propiedad y posesión de los ahorros de energía finales de la Actuación, expresados en kWh (los Ahorros), para su eventual conversión en CAEs.

1.2 La cesión sólo será válida en territorio español, donde se ha ejecutado o ejecutará la Actuación.

1.3 Desde la firma, el Cedente no podrá ceder a terceros los Ahorros derivados de la Actuación.

1.4 El Cesionario podrá apoyarse, total o parcialmente, en terceros especializados para la gestión técnica, verificación, tramitación administrativa y, en su caso, comercialización de los Ahorros y/o de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) que se deriven de los mismos, sin que ello altere su condición de Cesionario frente al Cedente ni suponga una cesión del presente Contrato.

2. PRECIO Y FORMA DE PAGO

2.1 Precio unitario provisional: 0,120 €/kWh aplicable al ahorro estimado indicado en el Anexo I.

2.2 Precio final: El precio final se calculará sobre el volumen de ahorro de energía finalmente reconocido y publicado por el Coordinador Nacional del Sistema de CAE, de conformidad con la normativa aplicable.

Precio final = Precio unitario aplicable (€/kWh) × kWh finales emitidos.

2.3 Emisión de factura y pago: una vez emitido e inscrito definitivamente el CAE en el Registro Nacional, en los términos previstos en el artículo 20 de la Orden TED/815/2023, el Cesionario notificará al Cedente para que emita la correspondiente factura por el Precio final.

2.4 El Cesionario se compromete a efectuar el pago en un plazo de treinta (30) días naturales desde la recepción de la factura, mediante transferencia bancaria a la cuenta del Cedente indicada en el Anexo I.

2.5 El pago quedará condicionado a la emisión e inscripción definitiva de los CAE en el Registro Nacional. En caso de revocación o cancelación posterior por causas imputables al Cedente, será de aplicación lo previsto en las cláusulas 6 y 8 del presente Contrato.

2.6 Las Partes reconocen expresamente que la emisión, validación, inscripción y cuantificación definitiva de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) dependen de la verificación técnica correspondiente y del criterio del Coordinador Nacional del Sistema de Certificados de Ahorro Energético, así como de la normativa aplicable en cada momento, no constituyendo en ningún caso una obligación de resultado imputable al Cesionario.

En consecuencia, el Cesionario únicamente vendrá obligado al pago del Precio final en el supuesto de que el CAE haya sido efectivamente emitido e inscrito en el Registro Nacional correspondiente.

3. FINANCIACIÓN PÚBLICA

3.1 El Cedente declara no haber solicitado ayudas públicas según Anexo I y se compromete a informar al Cesionario de cualquier ayuda concedida con posterioridad.

4. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CEDENTE

4.1 El Cedente declara y garantiza, desde la firma y durante la vigencia:

(a) Titularidad y no doble contabilización: es propietario de los Ahorros, que se originan en la Actuación y no han sido previamente cedidos, comprometidos ni contabilizados. El Cedente declara que el Ahorro tiene origen en la Actuación que ha realizado en sus instalaciones y que en ningún caso proviene de una cesión o transmisión anterior en favor del Cedente. Adicionalmente, el Cedente manifiesta no haber cedido ni transmitido de ninguna forma, total o parcialmente la propiedad ni la posesión del Ahorro, con anterioridad a la fecha del Contrato.

(b) Ausencia de cargas: los Ahorros y cualesquiera derechos relacionados se transmiten libres de todo gravamen, prenda, embargo, carga, limitación de dominio, derechos de retención o cualesquiera derechos de terceros.

(c) Conformidad regulatoria: El Cedente manifiesta y garantiza que la Actuación y los Ahorros cumplen con los requisitos del Marco CAE y son susceptibles de ser convertidos en Certificados de Ahorro Energético (CAE), constituyendo esta garantía un elemento esencial del Contrato.

(d) El Cedente responderá frente al Cesionario por cualquier inexactitud, error, omisión o incumplimiento relativo a la Actuación o a los Ahorros cuando dichos hechos le sean imputables y deriven de dolo, fraude, falsedad, negligencia grave o incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Contrato.

(e) El Cedente no responderá únicamente en aquellos supuestos en los que el incumplimiento derive exclusivamente de cambios normativos imprevisibles o actuaciones directas de la Administración que no guarden relación con la Actuación ni con la información aportada.

(f) Veracidad e integridad: toda la información y documentación aportada es completa, veraz, exacta y no engañosa, y no omite hechos relevantes.

(g) Licencias y legalidad: dispone de permisos, licencias y cumplimiento normativo necesarios para la Actuación.

(h) No conflicto: la firma y ejecución de este Contrato no infringe contratos o derechos de terceros.

(i) Vida útil y mantenimiento: la vida útil de la Actuación es la indicada en el Anexo I y se obliga a mantener activas las medidas generadoras de ahorro durante toda su vida útil, realizando las actuaciones de operación y mantenimiento necesarias para preservar los Ahorros.

(j) Cesión posterior: El Cedente reconoce que los Ahorros podrán ser cedidos posteriormente a terceros por el Cesionario, y acepta que las garantías y obligaciones asumidas en el presente Contrato se mantendrán vigentes frente a dichos terceros.

Estas declaraciones son esenciales; su inexactitud faculta al Cesionario a resolver y exigir las consecuencias previstas en las cláusulas 6 y 8.

5. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y DEBER DE INFORMACIÓN

5.1 Entrega inicial: el Cedente entrega con la firma la Documentación Técnica y de soporte solicitada por el Cesionario para la correcta ejecución del cálculo de ahorro energético. A efectos de provisión de información y documentación, se considerará suficiente su remisión

mediante correo electrónico. El correo electrónico habilitado a tales efectos será el indicado en el Anexo I.

5.2 Deber de información continuada: el Cedente proporcionará toda información y documentación adicional razonablemente solicitada por el Cesionario para la verificación, conversión y registro de los CAE, así como para atender requerimientos de autoridades o verificadores.

5.3 Plazo: el Cedente atenderá cada solicitud de información o documentación en un plazo máximo de 5 días hábiles desde su recepción, salvo plazo inferior impuesto por autoridad, en cuyo caso el Cedente cumplirá el más exigente.

5.4 Actualizaciones: el Cedente comunicará sin demora cualquier variación relevante que afecte a la Actuación, a los Ahorros o a su convertibilidad, durante toda la vida útil.

5.5 Colaboración: el Cedente colaborará a su costa en las labores de verificación, auditoría, inspección y subsanación que resulten necesarias.

6. FRAUDE, DOLO, FALSEDAD O NEGLIGENCIA

6.1 Si la Administración abre expediente de investigación por presunto fraude, falsedad, manipulación, dolo o negligencia grave que afecte a la validez de los Ahorros o a los CAE, el Cedente: (a) colaborará de forma diligente en la defensa y subsanación, asumiendo únicamente los costes que le correspondan; (b) únicamente asumirá los costes razonables incurridos por el Cesionario (incluyendo verificaciones, peritajes y asistencia legal) cuando el origen sea imputable al Cedente y siempre que dichos costes estén debidamente justificados.

6.2 Si la causa no fuera subsanable, o se revocara o cancelara la inscripción del CAE, o se impusiera una sanción al Cesionario por hechos imputables al Cedente o a su cadena de suministro, el Cedente deberá: (a) restituir las cantidades percibidas correspondientes a los CAE afectados; y (b) indemnizar al Cesionario por los daños y perjuicios efectivamente acreditados y razonablemente justificados que deriven directamente de dichos hechos, incluyendo, en su caso, costes de verificación, subsanación, sustitución de CAE y sanciones administrativas. En caso de dolo, fraude o falsedad, la responsabilidad del Cedente será íntegra.

6.3 El Cesionario podrá resolver total o parcialmente el Contrato y excluir los expedientes afectados cuando se trate de incumplimientos esenciales imputables al Cedente. La responsabilidad del Cedente será ilimitada únicamente en caso de dolo, fraude o falsedad. Fuera de dichos supuestos, el Cedente responderá exclusivamente por los daños y perjuicios directos, efectivamente acreditados, que deriven de incumplimientos relativos a la validez, veracidad o convertibilidad de los Ahorros.

6.4 En el supuesto de que los Ahorros no lleguen a convertirse en CAE por causas imputables al Cedente, éste deberá restituir íntegramente cualquier cantidad percibida, así como indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Cesionario.

6.5 Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Cedente reconoce y acepta que el Cesionario no será responsable frente al Cedente por denegaciones, reducciones, ajustes o revocaciones de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) que traigan causa exclusiva en criterios técnicos o interpretativos del verificador, del Coordinador Nacional del Sistema de Certificados de Ahorro Energético o de la Administración competente, ni por modificaciones normativas o cambios de criterio posteriores a la firma del presente Contrato, siempre que el Cesionario haya actuado de buena fe y con la diligencia razonable exigible.

En ningún caso dichas circunstancias darán derecho al Cedente a exigir indemnización alguna al Cesionario.

7. VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

7.1 El Cesionario podrá verificar los Ahorros por sí, por tercero independiente o mediante los procedimientos del Marco CAE.

7.2 Si la verificación revela que la información o documentación aportada por el Cedente es incorrecta, incompleta, inexacta o no conforme con el Marco CAE por causas imputables al Cedente, el Cesionario podrá repercutirle los costes razonables y debidamente justificados de verificación, auditoría y subsanación que resulten directamente de dicha circunstancia.

8. INCUMPLIMIENTO, SUBSANACIÓN Y RESOLUCIÓN

8.1 Incumplimiento esencial: dará derecho a resolver si no se subsana en quince (15) días hábiles desde requerimiento fehaciente. Son esenciales, entre otras, las obligaciones de las cláusulas 2, 4, 5 y 6.

8.2 Otras causas: insolvencia, liquidación o cesión del Contrato sin cumplir.

8.3 Efectos: la Parte cumplidora podrá reclamar los daños y perjuicios directos, efectivamente acreditados, derivados del incumplimiento de la otra Parte. En caso de dolo, fraude o falsedad, podrán reclamarse todos los daños y perjuicios que legalmente procedan.

9. MISCELÁNEA

9.1 Fuerza mayor: Ninguna de las Partes será considerada incumplidora de una obligación del presente Contrato cuando el incumplimiento se deba a una causa fuera de su control razonable, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, incendio, inundación, huelga, conflicto laboral, disturbios, escasez de materias primas u otros suministros, retrasos de transportistas, falta de medios de transporte, interrupciones o fallos en el suministro de combustible o electricidad, accidentes, embargo, bloqueo, insurrección, guerra, declarada o no, o disposición administrativa (el "Evento de Fuerza Mayor").

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor deberá notificarlo por escrito a la otra Parte en un plazo máximo de siete (7) días desde que tenga conocimiento del mismo.

Si el Evento de Fuerza Mayor se prolongase durante más de noventa (90) días consecutivos, cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato sin responsabilidad.

9.2 Cómputo de plazos: días hábiles son los no sábados, domingos ni festivos nacionales en España.

9.3 No renuncia, integridad y separabilidad: la no exigencia no implica renuncia; el Contrato es íntegro; la nulidad parcial no afecta al resto.

10. CESIONES Y CAMBIOS

10.1 Transmisión de la instalación/Actuación: el Cedente deberá imponer la subrogación del adquirente en las obligaciones que afecten a la Actuación (incluido mantenimiento de medidas y cooperación CAE) y notificarlo al Cesionario.

10.2 Reestructuraciones: el Cedente garantizará la subrogación automática de la entidad resultante en las obligaciones.

10.3 Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en el presente Contrato, el Cedente reconoce y acepta que el Cesionario podrá ceder o transmitir a terceros, sin necesidad de recabar el consentimiento del Cedente, los derechos económicos derivados de los Ahorros y/o de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), manteniendo en todo caso el Cesionario su posición contractual frente al Cedente.

La cesión del presente Contrato en su totalidad requerirá el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.

CONFIDENCIALIDAD

11.1 Las Partes guardarán confidencialidad sobre la información a la que accedan, salvo supuestos de ley o necesidad para ejecutar el Contrato o el Marco CAE. El término información confidencial abarca cualquier tipo de información reservada, secreta o sensible a la que las Partes tengan acceso en relación con la ejecución del Contrato o con las actividades empresariales de éstas (en adelante, Información Confidencial).

11. PROTECCIÓN DE DATOS

12.1 Las Partes se comprometen a cumplir con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como cuantas otras normas legales o reglamentarias desarrollen, complementen o sustituyan a las anteriores en este ámbito.

12. NOTIFICACIONES

13.1 Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre las Partes deberán realizarse por escrito y remitirse a las direcciones y contactos indicados en el Anexo I, mediante correo electrónico con acuse de recibo, burofax o cualquier otro medio fehaciente.

Las notificaciones se considerarán recibidas en la fecha de su efectiva entrega o, en caso de correo electrónico, en la fecha en que conste su correcta remisión sin mensaje de error, salvo prueba en contrario.

13. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

14.1 La validez, interpretación y ejecución del presente Contrato se regirá por lo previsto en la legislación española. Las Partes acuerdan expresamente que la Ley Uniforme de Compraventa Internacional de Mercancías y la Convención de las Naciones Unidas sobre los

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicarán.

14.2 En el supuesto de que las Partes no alcanzaran un acuerdo en el referido plazo, la controversia será resuelta definitivamente mediante arbitraje de derecho, administrado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje con sede en Madrid ("CIMA"), de conformidad con sus estatutos y su reglamento de arbitraje vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El procedimiento arbitral se regirá por la ley española y las Partes se someten a la jurisdicción de los juzgados de Madrid (España). El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por un árbitro y el idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será la ciudad de Madrid y el Derecho aplicable, el español. Las Partes acuerdan expresamente que el laudo que emita el tribunal de arbitraje no será impugnable.

Y en prueba de conformidad con lo anterior, las Partes firman el presente Contrato y sus documentos anejos, que forman parte integral del mismo, por duplicado en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento.

Propietario del Ahorro

D./Dña. PEDRO MARIA SIERRA BENAYAS

NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA SOCIEDAD LIMITADA

Nueva Comercializadora Española, S.L.
N.I.F. B-99301822

D. David Miras Salamanca

Administrador